

PROJETO DE LEI Nº _____, DE 2026

Institui o Programa Nacional Direito de Conviver – PNDC, destinado à promoção da convivência familiar protegida de crianças e adolescentes, mediante serviços de transporte assistido familiar, entrega protegida, intermediação de convivência e apoio ao cumprimento de decisões judiciais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional Direito de Conviver – PNDC, com a finalidade de promover a efetivação do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em todo o território nacional.

Art. 2º O Programa observará os princípios previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas demais normas de proteção integral à infância e juventude.

Art. 3º São objetivos do Programa:

- I – assegurar a convivência familiar protegida;
- II – apoiar o cumprimento de decisões judiciais relacionadas à guarda, convivência e visitas;
- III – reduzir situações de conflito familiar que afetem crianças e adolescentes;
- IV – fortalecer os vínculos familiares;
- V – promover a proteção física e emocional de crianças e adolescentes;
- VI – auxiliar a atuação dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

CAPÍTULO II

DOS SERVIÇOS OFERTADOS

Art. 4º O Programa poderá disponibilizar os seguintes serviços:

- I – transporte assistido familiar;
- II – entrega protegida de crianças e adolescentes;
- III – intermediação de convivência familiar;
- IV – acompanhamento operacional do cumprimento de decisões judiciais;
- V – apoio técnico às famílias em situação de elevado conflito parental;
- VI – encaminhamento à rede socioassistencial quando necessário;

VII – elaboração de registros operacionais e relatórios técnicos, quando autorizados pela legislação vigente.

Art. 5º Os serviços poderão ser executados diretamente pelo Poder Público ou por organizações da sociedade civil previamente credenciadas.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA NACIONAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR PROTEGIDA

Art. 6º Fica criado o Sistema Nacional de Convivência Familiar Protegida – SNCFP.

Art. 7º Integram o SNCFP:

I – União;

II – Estados;

III – Distrito Federal;

IV – Municípios;

V – órgãos do Sistema de Justiça;

VI – Conselhos Tutelares;

VII – organizações da sociedade civil credenciadas.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º Compete à União:

I – coordenar a política nacional;

II – elaborar diretrizes técnicas;

III – promover capacitação nacional;

IV – instituir sistema de monitoramento e avaliação.

Art. 9º Compete aos Estados:

I – coordenar a execução regional;

II – supervisionar unidades credenciadas;

III – promover integração com o Sistema de Justiça.

Art. 10. Compete aos Municípios:

I – executar os serviços locais;

II – integrar a rede de proteção;

III – apoiar o atendimento das famílias.

CAPÍTULO V

DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Art. 11. Toda atividade realizada no âmbito do Programa observará protocolos específicos de segurança destinados à proteção integral da criança e do adolescente.

Art. 12. Nos casos envolvendo medidas protetivas de urgência, deverão ser adotados mecanismos destinados a impedir o contato direto entre as partes, observadas as determinações judiciais.

Art. 13. Os profissionais envolvidos deverão receber capacitação específica em proteção à infância, direitos humanos, mediação de conflitos e atendimento humanizado.

CAPÍTULO VI

DO FINANCIAMENTO

Art. 14. O Programa poderá ser financiado por:

- I – dotações orçamentárias da União;
- II – fundos públicos destinados à infância e adolescência;
- III – emendas parlamentares;
- IV – convênios, termos de fomento e termos de colaboração;
- V – recursos provenientes de cooperação nacional e internacional.

CAPÍTULO VII

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 15. O Poder Executivo instituirá indicadores nacionais para avaliação dos resultados do Programa.

Art. 16. Serão monitorados, entre outros:

- I – número de atendimentos realizados;
- II – taxa de cumprimento das convivências;
- III – redução de incidentes;
- IV – satisfação dos usuários;
- V – indicadores de proteção à infância.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, ____ de _____ de 2026.

Deputado(a) Federal _____